

LC 160/17

Lei Hackeada do EVO

@Evoluiuconcursos

LEI COMPLEMENTAR Nº 160

DE 7 DE AGOSTO DE 2017

Dispõe sobre convênio que **permite aos Estados** e ao Distrito Federal deliberar sobre a **remissão dos créditos tributários, constituídos ou não**, decorrentes das **isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais** ou financeiro-fiscais instituídos **em desacordo** com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal e a reinstituição das respectivas isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais; e altera a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º - Mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar no 24, de 7 de janeiro de 1975, os Estados e o Distrito Federal poderão deliberar sobre

I - a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais **instituídos em desacordo** com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar;

Art. 155 da CF:

XII - cabe à lei complementar:

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.

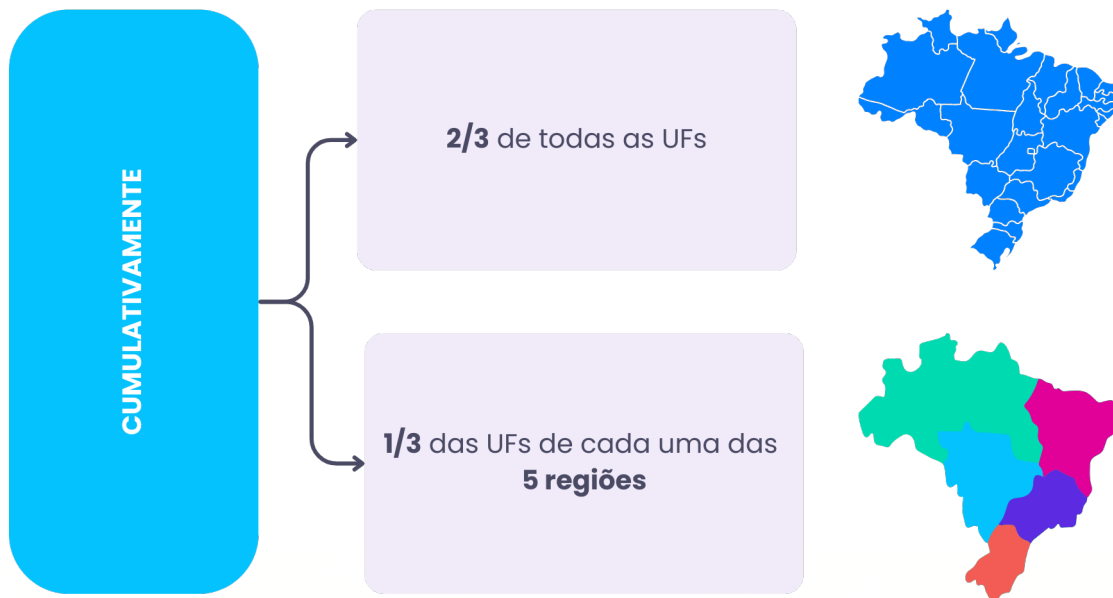
II - a reinstituição das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais referidos no inciso I deste artigo que ainda se encontrem em vigor.

Art. 2º - O convênio a que se refere o art. 1º desta Lei Complementar poderá ser aprovado e ratificado com o voto favorável de, no mínimo:

I - 2/3 (dois terços) das **unidades federadas**; e

II - 1/3 (um terço) das **unidades federadas** integrantes de **cada uma das 5 (cinco) regiões** do País.

**CONVÊNIO PARA CONVALIDAR OS BENEFÍCIOS
EM DESACORDO COM A LC 24/75**



Art. 3º - O convênio de que trata o art. 1º desta Lei Complementar atenderá, no mínimo, às seguintes **condicionantes**, a serem observadas pelas unidades federadas:

I - **publicar**, em seus respectivos **diários oficiais**, relação com a identificação de **todos os atos normativos** relativos às **isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais** abrangidos pelo art. 1º desta Lei Complementar;

II - efetuar o **registro e o depósito**, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária (**Confaz**), da **documentação comprobatória** correspondente aos atos concessivos das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais mencionados no inciso I deste artigo, que serão **publicados** no **Portal Nacional da Transparência Tributária**, que será instituído pelo Confaz e disponibilizado em seu sítio eletrônico.

§ 1º O **disposto no art. 1º** desta Lei Complementar **não se aplica** aos atos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) **cujas exigências de publicação, registro e depósito**, nos termos deste artigo, **não tenham sido atendidas, devendo ser revogados os respectivos atos concessivos**.

§ 2º A unidade federada que editou o ato concessivo relativo às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS de que trata o art. 1º desta Lei Complementar cujas **exigências de publicação, registro e depósito**, nos termos deste artigo, **foram atendidas é autorizada a concedê-los e a prorrogá-los**, nos termos do ato vigente na data de publicação do respectivo convênio, **não podendo seu prazo de fruição ultrapassar**:

I – 31 de dezembro do décimo quinto ano posterior à **produção de efeitos** do respectivo convênio, quanto àqueles destinados ao fomento das atividades **agropecuária e industrial**, inclusive **agroindustrial**, e ao investimento em **infraestrutura rodoviária, aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de transporte urbano**, bem como quanto àqueles destinados a **templos de qualquer culto e a templos de qualquer culto** e a **entidades beneficentes de assistência social**;

II – 31 de dezembro do décimo quinto ano posterior à **produção de efeitos** do respectivo convênio, quanto àqueles destinados **à manutenção ou ao incremento** das **atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional**, incluída a operação subsequente à da importação, praticada pelo contribuinte importador;

III – 31 de dezembro do décimo quinto ano posterior à **produção de efeitos** do respectivo convênio, quanto àqueles destinados à **manutenção ou ao incremento** das **atividades comerciais**, desde que o beneficiário seja o real remetente da mercadoria;

IV – 31 de dezembro do décimo quinto ano posterior à **produção de efeitos** do respectivo convênio, quanto àqueles destinados às operações e às prestações interestaduais com **produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura**;

V – 31 de dezembro do primeiro ano posterior à **produção de efeitos** do respectivo convênio, quanto aos **demais**.

§ 2º – **A. A partir de 1º de janeiro do décimo segundo ano** posterior à **produção de efeitos** do respectivo convênio, a concessão e a prorrogação de que trata o § 2º deste artigo deverão observar a **redução em 20%** (vinte por cento) **ao ano** com relação ao direito de fruição das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiros-fiscais vinculados ao ICMS destinados à manutenção ou ao incremento das atividades comerciais, às prestações interestaduais com **produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura** e à manutenção ou ao incremento das **atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional**.

PRAZO PARA CONCESSÃO E PRORROGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS

15 anos, a partir 31 de Dezembro do início dos efeitos do convênio para:

- fomento das atividades agropecuária, industrial e agroindustrial
- infraestrutura rodoviária, aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de transporte urbano
- templos de qualquer culto
- entidades beneficentes de assistência social
- manutenção ou ao incremento das atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional
- manutenção ou ao incremento das atividades comerciais
- operações e prestações com produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura

1 ano, a partir 31 de Dezembro do início dos efeitos do convênio para os DEMAIS

A partir de 1º de janeiro do **12º ano** do início dos efeitos do convênio, **redução de 20% ao ano** para:

- produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura
- atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional.

§ 3º Os atos concessivos cujas exigências de publicação, de registro e de depósito, nos termos deste artigo, foram atendidas permanecerão vigentes e produzindo efeitos como normas regulamentadoras nas respectivas unidades federadas concedentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS, nos termos dos §§ 2º e 2º-A deste artigo.

§ 4º A **unidade federada** concedente **poderá revogar ou modificar o ato concessivo ou reduzir o seu alcance ou o montante** das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais **antes do termo final** de fruição.

§ 5º O disposto no § 4º deste artigo **não poderá resultar** em isenções, incentivos ou benefícios fiscais ou financeiro-fiscais em **valor superior** ao que o contribuinte podia usufruir antes da modificação do ato concessivo.

Nota: o convênio que "regulariza" o benefício fiscal não pode aumentar o tamanho desse benefício.



§ 6º As **unidades federadas deverão prestar informações** sobre as isenções, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS e mantê-las atualizadas no **Portal Nacional da Transparência Tributária** a que se refere o inciso II do caput deste artigo.

§ 7º As **unidades federadas poderão estender a concessão** das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais referidos no § 2º deste artigo a **outros contribuintes** estabelecidos **em seu território**, sob as **mesmas condições e nos prazos-limites** de fruição.

Nota: um estado pode aproveitar o momento de aprovação do convênio para atingir mais beneficiários dentro de seu território.



§ 8º As **unidades federadas** poderão **aderir às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais** ou financeiro-fiscais concedidos ou prorrogados **por outra unidade federada da mesma região** na forma dos §§ 2º e 2º-A deste artigo, **enquanto vigentes**.

Nota: um estado pode "copiar" dentro de seu território a concessão de um benefício regularizado para outro estado, desde que este faça parte da mesma região do país.



Art. 4º – São afastadas as restrições decorrentes da aplicação do art. 14 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, que possam comprometer a implementação das disposições desta Lei Complementar.

Restrições da LC 101/00:

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

Art. 5º - A remissão ou a não constituição de créditos concedidas por lei da unidade federada de origem da mercadoria, do bem ou do serviço **afastam as sanções previstas no art. 8º da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, retroativamente à data original de concessão** da isenção, do incentivo ou do benefício fiscal ou financeiro-fiscal, **vedadas a restituição e a compensação de tributo e a apropriação de crédito extemporâneo** por sujeito passivo.

Sanções previstas na LC 24/75:

I - a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento receptor da mercadoria;

II - a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que conceda remissão do débito correspondente.

Nota: uma vez que os benefícios fiscais forem regularizados, a unidade federativa deixa de estar sujeita às sanções (acima) de quando ainda estava irregular, mas não ao ponto de permitir que o sujeito passivo receba qualquer restituição ou ainda faça jus a créditos extemporâneos.



Art. 6º - Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, **a concessão ou a manutenção de isenções, incentivos e benefícios fiscais** ou financeiro-fiscais **em desacordo** com a Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, implica a sujeição da unidade federada responsável aos impedimentos previstos nos incisos I, II e III do § 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, **pelo prazo em que perdurar** a concessão ou a manutenção das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais.

Impedimentos da LC 101/00:

I - receber transferências voluntárias;

II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;

III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao pagamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.

§ 1º A aplicação do disposto no caput deste artigo é **condicionada ao acolhimento, pelo Ministro de Estado da Fazenda, de representação** apresentada por **Governador** de Estado ou do Distrito Federal.

§ 2º Admitida a representação e ouvida, no prazo de **30 (trinta) dias**, a unidade federada interessada, o **Ministro de Estado da Fazenda**, em **até 90 (noventa) dias**:

I - determinará o **arquivamento** da representação, caso não seja constatada a infração;

II - editará **portaria declarando** a existência da **infração**, a qual produzirá **efeitos a partir de sua publicação**.

§ 3º Compete ao **Tribunal de Contas da União verificar** a aplicação, pela União, da **sanção** prevista no caput deste artigo.



Art. 7º - Para fins de aprovação e de ratificação do convênio previsto no art. 1º desta Lei Complementar, aplicam-se os demais preceitos contidos na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, que não sejam contrários aos dispositivos desta Lei Complementar.

Art. 7º - Para fins de aprovação e de ratificação do convênio previsto no art. 1º desta Lei Complementar, aplicam-se os demais preceitos contidos na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, que não sejam contrários aos dispositivos desta Lei Complementar.

Art. 8º - O **convênio** de que trata o **art. 1º desta Lei Complementar** deverá ser **aprovado pelo Confaz** no prazo de **180 (cento e oitenta) dias**, a contar da data de publicação **desta Lei Complementar**, sob pena de perderem eficácia as disposições dos arts. 1º a 6º desta Lei Complementar.

Art. 9º - O art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4º e 5º:

"Art. 30.

§ 4º Os **incentivos e os benefícios fiscais** ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, **são considerados subvenções para investimento**, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.

§ 5º O disposto no § 4º deste artigo **aplica-se inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.**"

Art. 10 - O disposto nos §§ 4º e 5º do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea 'g' do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3º desta Lei Complementar

Art. 11 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.